

1501380-75.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501380-75.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501380-75.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DIAS MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

DOUGLAS DIAS MENDES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 09 de junho de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Papa João Paulo I, nº01, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 76 porções de maconha, 10 porções de skunk, 08 porções de haxixe, tudo com peso de 244,9g, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2021 (fl.62). O acusado foi citado (fl.147) e apresentou resposta à acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu e as partes debateram oralmente.O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, pediu a não aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.112/114.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

Perante a autoridade policial o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, negou os fatos. Alegou estar no local apenas para comprar drogas. Disse que não conhecia os policiais.

A versão ofertada restou isolada.

Com efeito, o policiais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente a declaração prestada. Estavam apurando denúncia anônima de tráfico de drogas, em local conhecido ponto da cidade. Com as características do indivíduo, deslocaram-se até o referido local e, de longe, avistaram o acusado em atitude suspeita. Observaram que os “compradores” chegavam no acusado, que recebia o dinheiro e entregava a droga- que estava numa sacola, dentro da bermuda- ao “cliente”.

Abordaram o acusado e com ele foi encontrado as drogas apreendidas.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, “caput” da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase: não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Tem 24 anos, é primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos, não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga não é significativa, não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida.

Por todas estas razões, e tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas - 94 porções - a diminuição será de 2/3, passando a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da

pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU DOUGLAS DIAS MENDES, filho de Janete Dias Da Silva e Givaldo Sousa Mendes, RG nº.50.342.456, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, concedo ao acusado, o direito de recorrer em liberdade,. Expeça-se alvará de soltura.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, ficando deferido ao acusado o recurso em liberdade.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA